



OPDRACHTENOVEREENKOMST

Directeur Coöperatie Vakschool Weerterland U.A.

Concept ter bespreking — van kracht na ondertekening door bestuur en opdrachtnemer

Artikel 1 — Partijen

De ondergetekenden:

Opdrachtgever:

Naam: _____

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A., gevestigd te Weert, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna te noemen: 'de Coöperatie';

Opdrachtnemer:

Naam holding / BV: _____

KvK-nummer: _____

Gevestigd te: _____

Vertegenwoordigd door: _____

hierna te noemen: 'de Opdrachtnemer';

Hierna gezamenlijk ook te noemen: 'Partijen'.

Tegenstrijdig belang

De directeur van de Coöperatie (de natuurlijke persoon die de Opdrachtnemer vertegenwoordigt) maakt geen deel uit van het bestuur van de Coöperatie. Bij besluiten van het bestuur over de vaststelling of wijziging van deze overeenkomst, de vergoeding of de taakomschrijving, neemt de directeur niet deel aan de beraadslaging en stemming, conform artikel 11 lid 4 van de statuten.

Artikel 2 — Overwegingen

- De Coöperatie is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.), opgericht met als doel het in dienst nemen en opleiden van BBL-leerlingen en het plaatsen van deze leerlingen bij de leden als leerwerkplek.
- De Coöperatie wenst de dagelijkse leiding op te dragen aan de Opdrachtnemer, die bereid en in staat is deze taken te vervullen.
- Partijen willen hun afspraken vastleggen in deze opdrachtenovereenkomst. Er is bewust gekozen voor een opdrachtenovereenkomst — er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. De Opdrachtnemer is een zelfstandige rechtspersoon (holding of BV) die de directeursrol vervult.

Artikel 3 — Opdracht en taken

1. De Coöperatie verstrekt aan de Opdrachtnemer de opdracht om de dagelijkse leiding van de Coöperatie te voeren. De Opdrachtnemer voert deze opdracht uit door inzet van de heer / mevrouw [naam directeur], hierna te noemen 'de Directeur'.
2. De taken van de Directeur omvatten in ieder geval:
 - a. het afsluiten, beheren en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met BBL-leerlingen namens de Coöperatie;
 - b. het afsluiten van plaatsingsovereenkomsten met leden en BPV-overeenkomsten met onderwijsinstellingen;
 - c. het aanvragen en verantwoorden van sectorsubsidies en de Praktijkleersubsidie van het Rijk;
 - d. het organiseren en bijhouden van het POB-register en de SBB-registraties van praktijkopleiders;
 - e. het voorzitterschap van alle sectortafeloverleggen;
 - f. het uitvoeren van de bestuursbesluiten en het voorbereiden van vergaderstukken;
 - g. het verzorgen van de kwartaalrapportage aan het bestuur en aan de Stichting MKB Techniek Weerterland conform de samenwerkingsovereenkomst;
 - h. het beheren van de financiële administratie in samenwerking met de salarisadministrateur en de accountant;
 - i. het deelnemen aan de relevante TCW-werkgroepen als uitvoeringspartner;
 - j. al hetgeen het bestuur de Directeur opdraagt binnen de kaders van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
3. De Opdrachtnemer voert de opdracht uit met de nodige zorgvuldigheid en naar beste vermogen. De Directeur werkt zelfstandig, maar handelt binnen de kaders van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en de bestuursbesluiten van de Coöperatie.

Artikel 4 — Beschikbaarheid

1. De Opdrachtnemer stelt de Directeur beschikbaar voor de uitvoering van de opdracht op basis van een gemiddelde inzet van [aantal] uur per week, nader te specificeren in bijlage 1 bij deze overeenkomst.
2. De Opdrachtnemer is verplicht tijdig aan het bestuur te melden indien de beschikbaarheid tijdelijk niet of slechts beperkt gewaarborgd kan worden.
3. Bij afwezigheid van de Directeur draagt de Opdrachtnemer zorg voor een deugdelijke vervanging of overdracht van lopende werkzaamheden, in overleg met het bestuur.

Artikel 5 — Vergoeding

1. De Coöperatie betaalt aan de Opdrachtnemer een vergoeding van [bedrag] exclusief BTW per [uur / maand / jaar], te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW indien van toepassing.
2. De vergoeding is gebaseerd op de marktconforme beloning voor een directeur van een coöperatie van vergelijkbare omvang en complexiteit. Het bestuur stelt de vergoeding vast op basis van een onderbouwing door de penningmeester.
3. Facturatie geschiedt [maandelijks / per kwartaal] door de Opdrachtnemer aan de Coöperatie. Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur.
4. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met het CBS-prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening, tenzij het bestuur anders besluit.
5. De Coöperatie vergoedt de door de Directeur in redelijkheid gemaakte onkosten, mits vooraf goedgekeurd door het bestuur en gedocumenteerd gedeclareerd.

Tegenstrijdig belang bij vergoeding

De vaststelling en wijziging van de vergoeding behoeft de goedkeuring van het bestuur exclusief de directeur. Bij de bespreking en stemming hierover is de directeur niet aanwezig (artikel 11 lid 4 statuten). Het bestuur legt de besluitvorming over de vergoeding schriftelijk vast in de notulen.

Artikel 6 — Geheimhouding

1. De Opdrachtnemer en de Directeur zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht verkrijgen over de Coöperatie, haar leden, de BBL-leerlingen en de bedrijfsvoering.
2. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook na beëindiging van deze overeenkomst, voor onbepaalde tijd, tenzij de informatie algemeen bekend is geworden zonder dat dit aan de Opdrachtnemer te wijten is.

3. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht verbeurt de Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van vijfduizend euro (€ 5.000,—) per overtreding, onverminderd het recht van de Coöperatie op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 — Intellectueel eigendom

1. Alle resultaten van de werkzaamheden — waaronder documenten, sjablonen, rapportages, subsidieaanvragen en processen — die de Directeur in het kader van deze opdracht ontwikkelt, zijn eigendom van de Coöperatie.
2. De Opdrachtnemer draagt op eerste verzoek alle rechten over aan de Coöperatie en verleent zijn medewerking aan de overdracht van digitale bestanden en toegangsrechten.

Artikel 8 — Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht.
2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtnemer in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan vergoeding heeft ontvangen, met een maximum van het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of gederfde winst.

Artikel 9 — Duur en beëindiging

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Elk van de Partijen kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.
3. De Coöperatie kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen bij:
 - a. ernstig tekortschieten door de Opdrachtnemer in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst;
 - b. onherroepelijke veroordeling van de Directeur wegens een misdrijf;
 - c. faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtnemer;
 - d. omstandigheden die de Coöperatie redelijkerwijs niet kunnen worden tegengeworpen.
4. Bij beëindiging van de overeenkomst draagt de Directeur alle lopende werkzaamheden, dossiers, digitale bestanden en toegangsrechten over aan het bestuur of diens aanwijzing, uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn.

Artikel 10 — Overig

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst worden in eerste instantie beslecht door middel van overleg. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan is de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg bij uitsluiting bevoegd.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide Partijen. Wijzigingen die betrekking hebben op de vergoeding of de taakomschrijving behoeven tevens de schriftelijke goedkeuring van het bestuur.
4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen treden in dat geval in overleg om de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te _____ op _____.

Namens de Opdrachtgever

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A.

Namens de Opdrachtnemer

[Naam holding / BV]



Handtekening voorzitter bestuur

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening directeur / eigenaar

Naam: _____

Datum: _____

Bijlage 1 — Beschikbaarheid en taakverdeling

In bijlage 1 worden de overeengekomen beschikbaarheid in uren per week, de verdeling van taken over de beschikbare tijd en eventuele nadere afspraken over bereikbaarheid en rapportagemomenten vastgelegd. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Versie 1.0 · Concept juni 2026 · Ter bespreking met bestuur en opdrachtnemer

BIJLAGE 1 — Beschikbaarheid en taakverdeling

Behorende bij de Opdrachtenovereenkomst Directeur Coöperatie Vakschool Weerterland U.A.

1 — Beschikbaarheid

Gemiddelde inzet per week: _____ uur per week

Vaste werkdagen / -tijden: _____

Primaire werklocatie: _____

Bereikbaarheid buiten kantooruren: _____

2 — Indicatieve taakverdeling per week

Indicatief — jaarlijks te herzien in overleg met het bestuur.

Taak	Uren/week
Leerlingbeheer en arbeidsovereenkomsten	_____ u/w
Sectortafeloverleggen en POB-begeleiding	_____ u/w
Subsidieaanvragen en financiële administratie	_____ u/w
Bestuur- en ledenvergaderingen, rapportage	_____ u/w
TCW-werkgroepen en externe overleggen	_____ u/w
Overige taken en onvoorzien	_____ u/w

3 — Rapportagemomenten

Kwartaalrapportage aan bestuur: 1 april · 1 juli · 1 oktober · 15 december

Kwartaalrapportage aan stichting: conform samenwerkingsovereenkomst stichting-coöperatie

Aanvullende afspraken: _____

4 — Nadere afspraken



Vastgesteld en geparafeerd als onderdeel van de Opdrachtenovereenkomst d.d. _____

Paraaf opdrachtgever: _____

Paraaf opdrachtnemer: _____